

1515004-32.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Adriana Costa

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 32ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 29/11/2022

... condenando-se o réu apenas pelo roubo com causas de aumento de pena. A vítima Luan reconheceu o réu em juízo com oitenta por cento de certeza. Disse que estava na cabine do estacionamento do qual é funcionário quando o réu e um comparsa armado chegaram, anunciaram assalto e determinaram que sentasse no chão. Afirmou que o comparsa do réu roubou cento e noventa reais do caixa do ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

32ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraão Ribeiro, Nº 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1515004-32.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1515004-32.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2175166/2022 - 08º D.P. BRAS, 25822402 - 08º D.P. BRAS, 2175166 - 08º D.P. BRAS

Autor:

Justiça Pública

Averiguado e Réu:

JOBRUNO OLIVEIRA e outro

Réu Preso

Prioridade Idoso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Adriana Costa

Vistos. Cuidam os autos de ação penal pública ajuizada pelo Ministério Público deste Estado em desfavor de GLAYCON JONNATHAN PEPES, porque teria cometido os crimes previstos no inciso II do §2º e no inciso I do §2º-A, ambos do art. 157, duas vezes, na forma do art, 70, bem como no inciso III, do parágrafo único do artigo 163, todos do Código Penal. Consta na exordial que, em 28 de junho de 2022, por volta das 19h22min, em um estacionamento localizado defronte ao Hospital e Maternidade Santa Joana, Liberdade, nesta cidade, o acusado, agindo em concurso e com unidade de desígnios com homem não identificado, teria subtraído em proveito comum, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo contra Luan Ferreira de Farias, o veículo VW TIGUAN, de placas GJQ9G--, de Elias Story Monteiro de Almeida, bem como a quantia de R\$ 210,00 (duzentos e dez reais) pertencente ao referido estabelecimento comercial. Consta, ainda, que, na mesma data e ocasião, o acusado teria deteriorado viatura pertencente ao patrimônio público estadual, mais especificamente à Polícia Militar do Estado de São Paulo. A denúncia foi recebida (fls. 101/103) providência ratificada a fls. 119. O réu, regularmente citado e intimado (fls. 108), ofereceu resposta à acusação (fls. 117). A instrução processual contou com as oitivas das vítimas e de uma testemunha,

sendo, ao final, interrogado o réu. Na fase do art. 402 do CPP, nada se requereu. Em debates, o MP pugnou pela condenação do acusado apenas pelo roubo nos termos da denúncia. A DPE por seu turno, em síntese pela crença na fragilidade do conjunto probatório, requereu a absolvição ao acusado, subsidiariamente reclamando o afastamento da causa de aumento de pena do emprego de arma de fogo, bem como a aplicação do art. 68, do CP e o reconhecimento da confissão, no mais tecendo outras considerações acerca da dosimetria da pena e seus consectários. Com o relato do necessário, PASSA-SE À DECISÃO. Em primeiro plano, inexistem nulidades a serem sanadas, eis que o feito foi bem processado e observados os imperativos constitucionais da ampla defesa e do contraditório. No que atine ao mérito, é de rigor a procedência parcial desta ação penal, condenando-se o réu apenas pelo roubo com causas de aumento de pena. A vítima Luan reconheceu o réu em juízo com oitenta por cento de certeza. Disse que estava na cabine do estacionamento do qual é funcionário quando o réu e um comparsa armado chegaram, anunciaram assalto e determinaram que sentasse no chão. Afirmou que o comparsa do réu roubou cento e noventa reais do caixa do estacionamento, bem como exigiu a chave de um carro específico, de modelo Tiguan, entregando-a ao réu, que subtraiu o bem. Disse que no dia dos fatos não teve dúvida em reconhecer o réu posto que foi preso com os mesmos trajes, calça jeans, blusa vinho e "sapatênis", que usava no momento do crime. A vítima Elias apenas deixou seu veículo no estacionamento e não presenciou a ação dos agentes. O policial militar Evandro relatou que, na data dos fatos, foi acionado via Copom e logo depois avistou o veículo roubado contendo dois ocupantes. Disse que o réu, que conduzia o carro, não atendeu ordem de parada policial, empreendendo fuga, colidindo contra vários carros, jogando o veículo contra um motociclista, que sofreu ferimento, bem como, posteriormente, na contramão de direção, além de colidir contra a viatura policial ao realizar manobra, colheu frontalmente outro motociclista em uma "alça de acesso", causando-lhe fratura exposta de fêmur. Esclareceu que após a última colisão, o réu abandonou o carro e tentou correr, mas foi preso por seus colegas de farda. A testemunha referiu ter perseguido o comparsa do acusado, que ao que tudo indicava estava armado, posto que correu com a mão na linha da cintura. Esclareceu ter assistido à imagens de câmera de segurança no estacionamento local dos fatos, tendo notado que de fato o comparsa do acusado portava arma de fogo, o que também foi confirmado pela vítima. Interrogado em juízo, Glaycon admitiu parcialmente os fatos. Disse que, conluiado com Vitor, adentraram o estacionamento local dos fatos a fim de roubar qualquer carro. Disse que Vitor não portava arma de fogo, mas apenas uma réplica, com a qual abordou a vítima. Afirmou não saber se Vitor roubou dinheiro do estacionamento. Confirmou que não atendeu ordem de parada policial, sendo perseguido e colidindo contra três a quatro carros, bem como frontalmente contra uma motocicleta. Diante deste coeso e seguro panorama probatório, tem-se, no que toca ao delito patrimonial, cabalmente comprovadas autoria e materialidade delitivas. A prova oral produzida, como explicitado, confirmou que os fatos ocorreram na forma descrita na exordial acusatória. De outra banda, não há provas de que tenha o réu, dolosamente, colidido contra a viatura policial. A prova testemunhal produzida demonstrou que de fato sua pretensão era fugir da perseguição policial e não causar o imputado dano. Neste ponto, é de se frisar que não pairam nos autos dúvidas acerca da utilização de arma de fogo pelo agente a fim de subjugar a vítima logrando assim facilmente subtrair a "res". A vítima disse que o comparsa do réu estava armado. A testemunha Evandro afirmou que quando o perseguiu a todo tempo segurava algo na cintura, bem como viu a arma de fogo nas imagens captadas pela câmera de segurança do estacionamento. A dúvida sobre se o objeto de fato era uma arma de fogo foi lançada pela defesa e a ela incumbia assim demonstrar, o que aqui não se vislumbra. Do depoimento da vítima extraiu-se a certeza necessária para se considerar que o roubo foi cometido com emprego de arma de fogo como consta da exordial acusatória. Sendo assim, é inaceitável o afastamento da causa de aumento de pena do emprego de arma de fogo com base em meras conjecturas sem lastro probatório. Por fim, não houve delito único. A vítima revelou que o comparsa do réu roubou cento e noventa reais do caixa do estacionamento e depois exigiu a entrega da chave do Tiguan roubado. Assim, é inegável que os agentes dirigiram seu dolo a cada um dos

patrimônios, do estacionamento e do proprietário do mencionado bem. Com base nas diretrizes do art. 59 do CP, no que toca ao crime de roubo, fixo a sanção-base em 5 anos, 4 meses de reclusão e 13 dias-multa. A sanção-base restou arbitrada acima do mínimo patamar previsto em face dos péssimos antecedentes do apenado, aqui representados pelas condenações comprovadas a fls. 47/50 que não servem mais ao reconhecimento da reincidência. Ademais, as consequências do comportamento do apenado foram gravíssimas. Primeiro porque causou, fugindo da polícia, prejuízos materiais aos proprietários dos veículos que transitavam pelas ruas por onde trafegou, colidindo-os como a testemunha Evandro relatou. Se não bastasse isso, colheu dois motociclistas, ambos que suportaram lesões corporais. Em razão da confissão atenuam-se as sanções: 4 anos, 5 meses de reclusão e 10 dias-multa. A exasperação das reprimendas no patamar de um terço é de rigor em vista do concurso de agentes: 5 anos, 11 meses de reclusão e 13 dias-multa. Em virtude da grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo no crime de roubo, é de rigor a elevação das sanções em dois terços: 9 anos, 10 meses de reclusão e 21 dias-multa. Neste ponto, é de se ressaltar que, ao contrário do que se defende, o p.ú. do art. 68 do CP confere ao julgador a faculdade de aplicar apenas uma causa de aumento ou de diminuição de pena, não o obrigando a tal. É inaceitável que pessoas que agem de forma diferente sejam tratadas de maneira igualitária. Neste caso, o que se pretende é que alguém que comete crime mais grave, com incidência de duas causas de aumento de pena, seja tratado da mesma forma que o assaltante que comete crime sozinho e armado ou acompanhado, mas sem empregar arma de fogo. Ora, obviamente que aquele que, acompanhado de um comparsa, aborda uma vítima e ainda por cima emprega arma de fogo a fim de facilmente persuadi-la a entregar seus bens merece punição mais severa. O regime inicial de cumprimento da pena corporal é o fechado, consoante prevê a alínea "a" do §2º do art. 33 do CP. Indefiro o direito ao apelo em liberdade. Considerando todo o exposto e o mais que dos autos consta JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE esta ação penal para o fim de: I - CONDENAR GLAYCON JONNATHAN PEPES, qualificado nos autos, às penas de 9 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial de expiação FECHADO, bem como 21 dias-multa no piso mínimo unitário legal, por haver infringido a proibição contida no inciso II do §2º e no inciso I do §2º-A, ambos do art. 157; II - ABSOLVÊ-LO, com fulcro no inciso VII, do art. 386, do CPP, da imputação de haver cometido o crime previsto no inciso III, do parágrafo único do artigo 163, do Código Penal. Após o trânsito em julgado, determino o lançamento do nome do condenado no rol dos culpados. Recomende-se o condenado onde se achar custodiado. Publicada em audiência, saem os presentes intimados. Registre-se, cumpra-se e oportunamente arquivem-se os autos.

São Paulo, 29 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA